

경고 및 주의 요구

1. 제 목 : 소속직원 업무 관리·감독 부적정
2. 관계기관 : △△□□요양원
3. 내 용

가. 업무개요

△△□□요양원에서는 장기요양급여 비용 청구 업무와 관련하여 복지부장 직위는 비용 수납 및 수익금 관리, 요양수가·요양실적 등 통계관리, 요양미수금 관리에 관하여 전결권자로 지정되어 있고, 요양원장 직위는 장기요양급여 비용 청구에 관하여 최종결재권을 가지고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하고, 「직제규정」 제15조(권한과 책임) 제1항에 따라 직원은 분장된 업무범위 내에서 직무권한을 행사하여야 하며, 그 권한에 상당한 책임을 지고 있으며, 「직제규정시행세칙」 제7조(지휘·감독)에 상급직위는 소속 하급직위를 지휘·감독하고 소속 업무를 검사, 조정 또는 지도하며 명령을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

△△□□요양원에서는 「노인장기요양보험법」 제38조(재가 및 시설 급여비용의 청구 및 지급 등) 제1항에 따라 재가급여 또는 시설급여를 제공한 경우 국민건강보험공단에 비용을 청구하여야 하며, 이 경우 같은 법 시행규칙 제30조(장기요양급여비용의 청구 등)에 따라 급여의 종류 및 내용, 제공일자 및 시간 등의 사항을 제출하여야 하고 같은 법 제35조(장기요양기관의 의무 등) 제5항에는 장기요양기관이 의료급여수급자 또는 소득·재산 등이 보건복지부장관이 고시한 일정금액 이하인 자에게 감경하는 금액 외에 영리를 목적으로 수급자가 부담하여야 하는 비용을 면제하거나 감경하는 행위를 해서는 안 된다고 규정하고 있습니다.

또한 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시(이하 ‘고시’ 제13조(재가급여 월 한도액 및 산정 기준) 제1항에는 재가급여 월 한도액을 등급에 따라 달리 정하고, 제6항에 월 한도액을 초과한 비용은 수급자가 전부 부담하며, 제7항 제2호에는 주간보호급여를 월 20일(1일 8시간 이상) 이상 이용한 경우 월 한도액 50%범위 내에서 추가 산정할 수 있으며, 제31조(주·야간보호 급여비용) 제1항에 장기요양등급과 1일당 급여제공시간에 따라 정해진 금액에는 신체활동지원 및 심신기능의 유지·향상을 위한 교육·훈련비용 등을 포함하고 있어 이를 별도로 수급자에게 요구 하여서는 아니 된다고 규정하고 있습니다.

따라서 △△□□요양원에서는 관련법률 및 시행규칙·고시·규정에 따라 주간보호를 이용하는 자에게 월 한도액 범위 내에서 이용할 수 있게 하고, 월 한도액을 초과하게 되면 그 비용은 이용자가 전부 부담하게 하여야 하며, 재가급여 또는 시설급여를 제공한 후 국민건강보험공단에 비용을 청구하는 경우 급여의 종류 및 내용, 제공일자 및 시간 등의 사항을 제출하면서 복지부장, 요양원장은 하급직원의 업무를 검사·조정하고, 지시 및 감독 등의 업무권한을 가지고 직무를 성실하게 수행하도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '15. 9. 1.부터 '19. 6. 30.까지 A 직원이 장기요양급여를 청구하면서 주간보호 이용자들의 편의를 도모한다는 명목으로 실제 이용과 다르게 [표]와 같이 ###원을 과다하게 청구하고 ###원을 과소하게 청구하여 관리·감독의 책임이 있는 직위에서 적법하게 운영될 수 있도록 철저히 감독하여야 함에도 불구하고 이를 부적정하게 관리하여 부당청구의 결과가 초래되었습니다.

[표] 직위 및 관리기간별 A 직원의 부당청구 내역('19. 8. 7. 기준)

(단위 : 시간, 원)

직위	성명	관리기간	과다청구		과소청구	
			시간	금액	시간	금액
복지 부장 (차상 감독자)	R	'15. 7. 1.~'17. 7. 15.	xxx	###	xxx	###
	S	'17. 7. 16.~'18. 6. 30.	xxx	###	xxx	###
	T	'18. 7. 1.~'19. 6. 30.	xxx	###	xxx	###
요양 원장 (최고 감독자)	U	'15. 1. 1.~'16. 6. 30.	xxx	###	xxx	###
	V	'16. 7. 1.~'18. 6. 30.	xxx	###	xxx	###
	W	'18. 7. 1.~'19. 6. 30.	xxx	###	xxx	###
		계	xxx	###	xxx	###

4. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자 중 차상감독자에게 「경고」, 최고감독자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(경고, 주의)

5. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
△△□□요양원	사무2급	R	복지부장	'15. 7. 1.~'17. 7. 15.	◇◇□□요양원	
△△□□요양원	사무2급	S	복지부장	'17. 7. 16.~'18. 6. 30.	▽▽□□병원	
△△□□요양원	사무2급	T	복지부장	'18. 7. 1.~'19. 6. 30.	좌동	
△△□□요양원	사무1급	U	요양원장	'15. 1. 1.~'16. 6. 30.	퇴직('19. 6. 30.)	조치생략
△△□□요양원	사무1급	V	요양원장	'16. 7. 1.~'18. 6. 30.	퇴직('19. 6. 30.)	조치생략
△△□□요양원	사무1급	W	요양원장	'18. 7. 1.~'19. 6. 30.	○○□□병원	